

S.C. D.P.G.M. Security S.R.L

Rm. Valcea, str. Lucian Blaga nr.9, bl. A31/2, sc.A, etj.4, ap.19, jud. Valcea

CUI RO 35450032, J38/49/2016

PRESTATOR

NR 41/13.06.2024

BENEFICIAR

NR...42.../.....19/06/2024

CONTRACT

PENTRU PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ OBIECTIVE, BUNURI ȘI VALORI

CAPITOLUL I - BAZA LEGALĂ

Art.1 Prezentul contract se încheie în baza dispozițiilor art.1166 si urmatoarele coroborate cu art. 1270 din Noul Cod civil, a prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/22.07.2003, partea I, precum și a H.G.R. nr. 301/2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003

CAPITOLUL II - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.2 Intre:

S.C. D.P.G.M. SECURITY S.R.L cu sediul social în Rm. Valcea, str. Lucian Blaga nr.9, bl. A31/2, sc.A, etj.4, ap.19, jud. Valcea, si cu sediul administrative în Rm. Valcea, str. Gib Mihaescu, nr.14, ap. 5, judet Valcea, telefon 0350/420951, 0747898245, inmatriculata la ORC Valcea, sub numarul J38/49/2016, avand CUI RO 35450032, cont bancar nr. RO40RZBR0000060019043004 deschis la RAIFFEISEN BANK RM VALCEA, reprezentata prin Administrator – Uta Vasile Cristian, in calitate de **prestator** și

SMARTFLIX S.R.L., cu sediul social in BUCURESTI,SECTOR 1, PIATA CHARLES DE GAULLE nr,3+5,ETAJ 2A BUCURESTI SI PUNCTUL DE LUCRU LA SEDIUL SECUNDAR DIN RM. VALCEA, STRADA GENERAL MAGHERU, NR.16,PARTER, BL.H, JUD.VALCEA.

cont IBAN

deschis la, tel, avand cod fiscal C.U.I 49508576, fiind inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BUCURESTI Sub nr. J40/2000/2024 DIN DATA DE 31.01.2024, reprezentata prin

Director/ Administrator- GEORGE POPA In calitate de **beneficiar**,

a intervenit prezentul contract de prestări servicii pază obiective, bunuri și valori si conventia de securitate si sanatate in munca nr 442 din data de 09.08.2021 care face parte integranta din contract, încheiate cu acordul de voință al părților contractante.

CAPITOLUL III - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3 Obiectul contractului constă în:

- asigurarea pazei la SMARTFLIX S.R.L, obiectiv situat la adresa din, RM. VALCEA, STRADA GENERAL MAGHERU, NR.16,PARTER, BL.H, JUD.VALCEA, prin 1 post/posturi mobile/fixe , ~~inarmat~~/neinarmat, intre ORELE 07:00-19:00/19:00-07:00(POST PERMANENT) de catre S.C. DPGM. SECURITY S.R.L.

- asigurarea serviciilor de interventie, in caz de nevoie, la solicitarea agentilor de securitate ai prestatorului sau a pazei proprii a beneficiarului .

Art.4 Prestatorul se obligă să asigure postul, locurile și traseele de patrulare nominalizate în planul de pază, anexă la contract, întocmit pe baza evaluării de risc la securitate fizica, pusa la dispozitie de beneficiar, iar beneficiarul se obligă să achite lunar contravaloarea serviciilor prestate.

Art.5 Planul de pază va fi întocmit de către beneficiar, cu concursul prestatorului, pe baza evaluării de risc la securitate fizica si va fi depus la unitatea de poliție competentă teritorial spre aprobare, de catre beneficiar, cu cel puțin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări servicii.

CAPITOLUL IV - DURATA CONTRACTULUI

Art. 6 Contractul intră în vigoare în data de 01.07.2024 își produce efectele până la data de 01.07.2025 cu posibilitatea prelungirii lui de drept, în mod tacit, dacă nici una dintre părți nu a solicitat încetarea lui prin adresă scrisă cu cel puțin 30 de zile calendaristice, înainte de data împlinirii duratei acestuia.

CAPITOLUL V - MODALITATEA DE PLATĂ

Art.7 Contravaloarea serviciilor de paza prestate de agenții de securitate este de **32,2ei/Ora prestare serviciu, la care se adauga TVA-ul valabil la data emiterii facturii**

Pentru serviciile de interventie prestate la solicitarea agentilor de securitate, beneficiarul achita un abonament de 0 lei/luna , plus TVA.

Art.8 Plata facturii emise lunar se face cu ordin de plată în contul bancar al prestatorului nr. / **RO40RZBR0000060019043004** deschis la RAIFEISEN BANK în termen de **10** zile de la data primirii facturii. Factura se va emite în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face facturarea.

Art.9 În caz de neplată a facturilor, beneficiarul datorează prestatorului penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 30-a zi calendaristică de la data primirii facturii de către beneficiar, si se vor plati, indiferent daca cunatumul acestora depaseste valoarea datorata.

În situația în care, după 30 de zile scurse de la data scadenței, beneficiarul nu achită contravaloarea facturii restante, contractul se consideră reziliat de drept iar prestatorul își rezervă dreptul de a ridica paza fără alte formalități.

Art.10 Modificarea tarifului se va putea face, cu acordul ambelor părți, în funcție de modificările salariului minim brut pe economie, a contribuțiilor angajatorului datorate statului sau T.V.A. - ului, aceasta urmând a fi consemnată într-un act adițional care va face parte integrantă din prezentul contract.

Art.11 Valoarea lunară a contractului se calculează în funcție de numărul total de ore de pază prestate într-o luna + abonament intervenție, la care se adaugă TVA.

CAPITOLUL VI - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 12 Obligațiile prestatorului:

- asigură încadrarea cu personalul calificat necesar pentru efectuarea misiunilor de pază a obiectivului și personal anume desemnat pentru instruirea și controlul activității acestora, conform legislației în vigoare și planului de pază;

- prin personalul de paza asigură apararea obiectivului, bunurilor și valorilor nominalizate în planul de pază, precum și integritatea acestora împotriva oricăror acțiuni ilicite care ar leza dreptul de proprietate sau/și existența materială și utilă a acestora, acțiuni exercitate atât de către terțe persoane cât și de angajații Beneficiarului;

- oprește, legitimează și permite accesul persoanelor care intră în obiectivul protejat, numai în conformitate cu dispozițiile planului de pază și a regulamentului de ordine interioară elaborat și aprobat de reprezentanții Beneficiarului;

- aduce de îndată la cunoștința reprezentanților Beneficiarului și/sau, după caz, la cunoștința organelor abilitate publice sau private, despre producerea oricărui tip de avarii la instalațiile tehnice și sanitare, conducte sau rezervoare de combustibili lichizi sau gazoși, de substanțe toxice, de apă, la rețelele electrice sau/și orice alte evenimente care pot produce pagube, în măsura în care a luat cunoștința despre acestea și ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor negative ale unor astfel de evenimente;

- asigură dotarea personalului cu uniformă și însemne distinctive, respectând prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății D.P.G.M SECURITY S.R.L aprobat de IGPR, precum și dotarea cu mijloacele de autoapărare și comunicare necesare executării misiunii de pază, în funcție de solicitările Beneficiarului și de analiza de risc:

- informează Beneficiarul în legătură cu modul în care se desfășoară serviciul de pază și propune măsuri pentru creșterea eficienței acestuia;

- informează conducerea obiectivului în termen de 24 de ore despre neregulile săvârșite de personalul beneficiarului (nerespectarea programului de lucru, nerespectarea punctelor de acces, comportament necivilizat, refuz de legitimare sau de prezentare a documentelor de intrare/ieșire) sau despre problemele care apar în legătură cu modul de executare a serviciului de pază, precum și pe seful nemijlocit;

- despăgubește Beneficiarul pentru prejudiciile reale cauzate ca urmare a executării necorespunzătoare sau a neexecutării obligațiilor din consemnul postului,

aşa cum au fost stabilite de comun acord în planul de pază şi în raport cu valoarea la care acestea sunt înregistrate în patrimoniul Beneficiarului, dacă se stabileşte ca vinovăţia producerii prejudiciilor aparţine Prestatorului, numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii care să ateste culpa prestatorului; Acoperirea prejudiciului se va realiza prin societatea de asigurări cu care prestatorul are încheiată poliţa de asigurare răspundere civilă.

- controlează, prin persoanele desemnate, modul cum personalul de pază îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin planul de pază şi ia măsuri de înlăturare a neregulilor;

- asigură împreună cu reprezentantul desemnat de beneficiar instruirea agenţilor de securitate privind specificul activităţii ce se desfăşoară în obiectiv şi a regulamentului de ordine interioară a beneficiarului;

- primeşte pe bază de proces verbal spaţiul, mobilierul şi alte bunuri puse la dispoziţie de beneficiar în scopul executării serviciului;

- ia măsuri de protecţie a muncii pentru agenţii de securitate care execută paza în locuri cu grad ridicat de pericolozitate sau în mediu toxic, dacă dispoziţiile legale prevăd o instruire specială pentru personalul beneficiarului, cu concursul beneficiarului.

- la începutul programului de lucru agentul de securitate care execută serviciul la punctul de control acces, dă raportul conducătorului unităţii, informându-l despre evenimentele petrecute în timpul serviciului;

Art.13 Obligaţiile beneficiarului:

- controlează împreună cu reprezentanţi din conducerea societăţii prestatoare cu atribuţii de control, anume desemnate, modul cum îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu agenţii de securitate;

- solicită conducătorului societăţii prestatoare luarea măsurilor corespunzătoare de îmbunătăţire a activităţii de pază inclusiv sancţionarea sau înlocuirea agenţilor de securitate care nu îşi execută corespunzător atribuţiile de serviciu;

- instalează şi asigură întreţinerea mijloacelor tehnice de pază şi alarmare, dacă se impune şi este solicitat de către beneficiar, contra cost;

- participă la elaborarea şi modificarea planului de pază, anexă la contract, în funcţie de necesităţile ce pot apărea în ulterior faţă de situaţia iniţială;

- pune la dispoziţia prestatorului un spaţiu corespunzător necesar predării – primirii armamentului, muniţiei şi executării corespunzătoare a serviciului, fără plată, dacă a solicitat dotarea posturilor de pază cu armament letal sau neletal;

- asigură efectuarea convorbirilor telefonice, în interes de serviciu, cu prestatorul şi Poliţia, suportând contravaloarea acestora, dacă situaţia din teren o impune;

- nu foloseşte agenţii de securitate în alte scopuri decât cele prevăzute de lege şi de planul de pază;

- participă la instruirea personalului de pază pe linia protecţiei muncii dacă obiectivul unde se asigură paza prezintă risc din acest punct de vedere şi ia măsuri de protecţie a muncii pentru personalul de pază care ar putea veni în contact cu substanţe toxice, explozive sau incendiare, anunţând operativ, executarea unor lucrări sau servicii cu caracter periculos, delimitează şi avertizează asupra locurilor din obiectiv sau din imediata apropiere a acestuia cu potenţial permanent de risc;

- asigură împrejmuirea obiectivului cu gard, în funcție de necesitate;
- asigură iluminatul de siguranță de perimetrul obiectivului sau la locurile de executare a serviciului, în funcție de prevederile planului de pază;
- asigură instruirea personalului propriu în ceea ce privește cunoașterea și respectarea regulilor de pază și siguranță a obiectivului, precum și a regulilor de acces;
- achită lunar contravaloarea serviciilor de pază efectuate de prestator, în termenele asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL VII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.14 Părțile contractuale răspund una față de cealaltă pentru nerespectarea în totalitate sau în parte a clauzelor contractuale coroborate cu prevederile dreptului comun.

Art.15 Orice distrugeri, sustrageri de bunuri sau valori, ce pot atrage răspunderea prestatorului, se vor constata de părțile contractante printr-o comisie mixtă care va încheia un proces verbal de constatare a prejudiciului, stabilindu-se totodată valoarea la care acestea sunt înregistrate în evidența contabilă a beneficiarului. În cazul în care comisia stabilește prin procesul verbal de constatare a prejudiciului că vinovăția producerii prejudiciului cade în sarcina prestatorului, despagubirea se va face în baza asigurării de răspundere civilă sau pe baza de hotărâre judecatorească ramasă definitivă și executorie care să ateste culpa prestatorului.

Constatările la fața locului se fac în prezența organelor abilitate ale statului sau, după caz, de către o comisie stabilită de cele două părți, cu excepția cazurilor în care părțile apreciază, de comun acord, în scris, că acest lucru nu este necesar.

Bunurile care fac obiectul furturilor sau sustragerilor din patrimoniul beneficiarului, descoperite și recuperate de agenții de securitate vor fi restituite beneficiarului pe bază de procese-verbale de predare-primire.

Art.16 Prestatorul nu răspunde de pagubele aduse beneficiarului dacă:

- bunurile nu au fost asigurate sub cheie la terminarea programului de lucru de către reprezentantul beneficiarului și predate agentului de securitate sub formă stabilită de planul de pază (proces – verbal, sigilii, încuietori, etc.)
- beneficiarul nu a sesizat prestatorul în maxim 8 ore (durata unui schimb) după ce acesta a luat la cunoștință de producerea unui prejudiciu, sesizare care se va face în scris, prin fax sau email;
- paguba s-a produs din cauza incendiilor, inundațiilor sau altor calamități naturale;
- prejudiciul nu este just, real și demonstrat.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.17 Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face numai în scris, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

CAPITOLUL IX - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.18 Încetarea contractului se produce în următoarele situații:

- la expirarea duratei contractului, în condițiile art. 6 din prezentul contract;
- prin acordul de voință al părților;
- prin denunțarea unilaterală a contractului cerută de oricare dintre părți prin notificare scrisă făcută cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte.

Art.19. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, revenindu-i totodată și sarcina probei. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 24 ore, producerea evenimentului și să ia măsurile ce se impun pentru a limita consecințele acestui eveniment.

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă (Camera de Comerț și Industrie sau alte instituții abilitate) și are ca efect suspendarea executării contractului pe perioada în care acționează această cauză.

Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

Prestatorul nu va răspunde de pagubele produse beneficiarului ca urmare a producerii unor calamități naturale, explozii, incendii, catastrofe sau alte evenimente negative de mari proporții ale căror cauze nu puteau fi prevenite sau prevăzute de prestator la data încheierii prezentului contract (războaie, revoluții, carantine, acte de vandalism și huliganism de mari proporții).

Art. 20 Neînțelegerile care intervin în timpul derulării contractului se vor soluționa pe cale amiabilă, în termen de 5 zile de la data sesizării de către oricare dintre părți, prin reprezentanții părților. Dacă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă nu este posibilă, partea interesată se va adresa unui mediator autorizat sau instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL X - CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

Art.21 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. Sunt considerate confidențiale oferta financiară, oferta tehnică, planurile de pază, contractul de prestări servicii, orice alte documente considerate de părți ca fiind secrete de serviciu.

Părțile vor păstra secretul asupra datelor, informațiilor și documentelor pe toată durata derulării contractului și 6 luni după data încetării efectelor acestuia. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în derularea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra informațiilor necesare în îndeplinirea contractului.

Divulgarea informațiilor confidențiale se va putea realiza numai cu acordul scris al celeilalte părți.

Părțile sunt exonerate de răspundere în următoarele situații:

- dacă informațiile erau cunoscute înainte de a fi obținute de la cealaltă parte;
- dacă informația a fost primită dintr-o sursă neconfidențială;
- dezvăluirea informației s-a făcut după obținerea acordului scris pentru aceasta;
- dacă părțile au fost obligate în mod legal să dezvălui informațiile confidențiale.

Partea care încalcă prevederile prezentei clauze va fi obligată să plătească despăgubiri civile celeilalte părți, conform legilor civile.

CAPITOLUL XI NOTIFICĂRI

Art. 22 Orice notificare trimisă de către o parte contractantă celeilalte părți, în baza prezentului contract, va fi considerată a fi valabilă dacă a fost făcută în scris, semnată și ștampilată corespunzător și trimisă celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele prevăzute în partea introductivă a acestui contract. Notificările se pot face în mod valabil la următoarele numere de fax sau adrese de email ale părților contractante:

a) pentru **BENEFICIAR** la tel/ sau prin email, la adresa **GEORGE.POPA@CASH-POT.RO**

b) pentru **PRESTATOR**. SC D.P.G.M. SECURITY SRL, la tel /**0747898245** sau prin email, la adresa: **patru997@yahoo.com**

Pentru urmarirea indeplinirii clauzelor contractuale asumate, sunt desemnate:

- din partea **SC D.P.G.M. SECURITY SRL**: dl **PATRU MIHAI VASILE** tel **0747898245**

-din partea **SMARTFLIX S.R.L** , TEL. **0744663797**

Prezentul contract s-a încheiat azi în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexele fac parte integrantă din prezentul contract.

PRESTATOR,
S.C. D.P.G.M. SECURITY S.R.L.

ADMINISTRATOR
UTA VASILE CRISTIAN.



BENEFICIAR,
SMARTFLIX S.R.L

DIRECTOR,
GEORGE POPA.

